

1500377-05.2020.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... de usuário não é incompatível com o tráfico de drogas, aliás não raramente a prática do tráfico ocorre para garantir o custeio do uso de drogas.

Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir que a droga se destinava à traficância, razão pela qual o acolhimento da pretensão é medida de rigor.

Tais circunstâncias afastam qualquer dúvida quanto à configuração do tipo penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500377-05.2020.8.26.0580 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500377-05.2020.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225871/2020 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 13540502 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 3532/20/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2225871 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor e Requerente:

Justiça Pública e outro

Réu, Requerido e Averiguado:

RENATO CANTON TAVARES e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

RENATO CANTON TAVARES foi denunciado como incurso nos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. art. 61, "j", do Código Penal, na forma do concurso material de delitos (art. 69, do Código Penal), porque, desde data incerta até o dia 13 de setembro de 2020, associou-se a terceiro ainda não identificado para praticar o crime de tráfico de drogas e, no dia 13 de setembro de 2020, por volta de 10:00h, na Rua Pompeia, nº 7, casa abandonada, no Jardim Alvorada, neste município, trazia consigo e mantinha em depósito, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 20 porções de cocaína, com peso aproximado de 16,7g, e 16 porções de crack, com peso aproximado de 2,74g.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Apurou-se que policiais militares receberam a informação de que RENATO, conhecido como "RENATINHO", estaria comercializando drogas no local supracitado.

Com isso, dirigiram-se ao local e se depararam com RENATO e Luciano dentro da casa. O segundo afirmou que havia comprado droga do irmão de RENATO, que foi embora do

local assim que o acusado chegou.

Em revista pessoal ao denunciado, foram encontradas, na mão dele, 16 porções de crack, embaladas em plástico filme, próprias para a venda, e, no bolso de sua bermuda, a quantia de R\$ 160,00 em dinheiro e um celular.

Ato contínuo, no quintal da casa abandonada, foram encontrados mais 20 pinos de cocaína, dentro de uma espuma velha, iguais à adquirida por Luciano. Indagado, confessou a propriedade das drogas.

Desse modo, a forma de acondicionamento, a quantidade de droga, o relato de Luciano e as circunstâncias da prisão em flagrante demonstram que RENATO, além de ter se associado com terceiro não identificado, possivelmente seu irmão, trazia consigo e mantinha em depósito a droga, para posterior entrega ao consumo de terceiros, os entorpecentes supracitados, o que evidencia a prática de tráfico de drogas.

Notificado (fl. 197), o réu apresentou defesa prévia (fls. 184/187). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fl. 195).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 300/301).

Juntou-se laudo pericial de dependência toxicológica do réu (fls. 303/305), confeccionado nos autos dependentes 0005088-77.2020.8.26.0047.

O C. STJ concedeu ordem de habeas corpus para revogar a prisão cautelar e fixar medidas cautelares diversas (fls. 319/327 e 328)

As partes apresentaram alegações finais (fls. 460/465 e 470/503).

II – Fundamentação

A princípio, não merece guarida a preliminar de inépcia da denúncia aventada pela Defesa. Isto porque a exordial acusatória atende aos requisitos do art. 41, do CPP, de forma que possibilitou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Houve descrição das condutas típicas do réu, individualizando, portanto, as condutas do acusado.

Assim, rejeito a preliminar, uma vez que a denúncia não se verifica a inépcia da denúncia.

Superara tal questão, tem-se que, no mérito, a ação penal procede apenas com relação ao crime de tráfico de drogas.

Com efeito, a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 encontra-se delineada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/27), fotos (fls. 28/32), pelo laudo toxicológico (fls. 158/160) e pela prova oral produzida em juízo.

Nesse sentido, o policial militar Valmir Branco declarou que, na data dos fatos, estava de serviço com o policial Penachini, ocasião em que receberam informações no sentido de que um indivíduo, conhecido como Renatinho, estaria comercializando drogas em uma casa abandonada. Já no local, encontrou Luciano e RENATO. Com aquele localizaram um pino de cocaína e alegou que seria utilizado para seu consumo. Com o réu, foram encontradas 16 pedras de crack, além de R\$ 160,00 e um aparelho celular, que estava na mesa, ao lado dele. No quintal do imóvel, dentro de uma espuma velha, foram localizados mais 20 pinos de cocaína, iguais àquele apreendido com Luciano. RENATO assumiu a propriedade das drogas. Havia pessoas na rua, mas, dentro da casa, não. As pessoas da rua não foram abordadas. Na data, o réu afirmou que era usuário de drogas. Luciano disse que era usuário e comprou a droga, porém não informou de quem.

O policial militar Carlos Eduardo Penachini Marcucci apresentou relato idêntico.

A testemunha Luciano José da Silva afirmou que, no dia dos fatos, estava usando droga na casa abandonada. RENATO chegou no imóvel e, em seguida, a Polícia apareceu, entrando na casa e já chamando pelo réu. Em seguida, a Polícia encontrou porções de crack com o acusado. Chamaram o canil e, no quintal, acharam a cocaína. O depoente narrou que estava com um pino de cocaína, que adquiriu do irmão do RENATO, por R\$ 10,00, e não sabe o nome dele. Informou que o local dos fatos é um fumódromo. O réu assumiu que o crack era para seu consumo, mas não assumiu que a droga encontrada na parte de trás da casa fosse dele. Disse que Renato é usuário de drogas, já tendo usado drogas com ele muitas vezes, mas nunca comprou drogas dele, afirmando que RENATO não vende, só usa.

Débora Cantão Tavares, irmã do réu, afirmou que RENATO começou usar drogas com

aproximadamente 12 anos de idade e, depois disso, a família teve grande luta para retirá-lo das drogas, e até conseguiram. Porém, depois do falecimento de seu pai, RENATO teve uma recaída e voltou a usar drogas. RENATO estava morando no local dos fatos, onde foi preso, continuando a usar drogas com o dinheiro que pede na rua. Interrogado, o acusado RENATO disse morava na casa abandonada com outras pessoas no dia em que foi preso. Tem condenações por pequenos delitos e furtos cometidos para sustentar seu vício em drogas. Negou a traficância. No dia dos fatos, alegou que tinha 3 pedras de crack e o dinheiro encontrado era fruto de venda de papelão e reciclagem.

Como se vê, a prova é segura e hábil ao juízo condenatório.

Com efeito, o conjunto probatório se revela suficiente ao desfecho condenatório. Os depoimentos dos policiais militares foram seguros e coesos, os quais, vale destacar, gozam da credibilidade ordinária, à semelhança do que ocorre em relação a outras testemunhas. A propósito:

A circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados. (TJSP, Ap. n.º 0015805-56.2011.8.26.0309, 9ª Cam. Dir. Criminal, Des. Souza Nery, D.j. 17.05.12, D.r. 19.05.12).

Ademais, RENATO não possui renda fixa e argumentou que sustenta seu vício com o dinheiro que pede na rua e da venda de reciclados, o que se mostra incompatível, para comprar os entorpecentes na quantidade apreendida pelos policiais.

Além disso, ainda que se coloque em xeque a propriedade das 20 porções de drogas encontradas com o apoio do canil, a quantidade apreendida na posse do réu (16 porções de cocaína), por si só, indicia a sua destinação à mercancia, o que, aliado às demais circunstâncias do caso concreto, como a apreensão de dinheiro, permite a conclusão de que a droga se destinava à entrega ao consumo de terceiros.

Outrossim, relevante destacar que a configuração do tipo penal em questão prescinde da demonstração do comércio, porquanto se trata de tipo de conduta múltipla e se perfaz não apenas com o comportamento vender, mas também com vários outros, inclusive trazer consigo e manter em depósito, como ocorreu na espécie.

No tocante ao dinheiro apreendido com o réu, embora não se trate de quantia que se possa dizer vultosa, é incompatível para representar o produto de um ou dois dias de trabalho na coleta de recicláveis, mormente em se considerando que, de acordo com a narrativa apresentada por Renato, ele gastava boa parte do que ganhava com a aquisição de drogas.

Consigne-se ainda que a condição de usuário não é incompatível com o tráfico de drogas, aliás não raramente a prática do tráfico ocorre para garantir o custeio do uso de drogas.

Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir que a droga se destinava à traficância, razão pela qual o acolhimento da pretensão é medida de rigor.

Tais circunstâncias afastam qualquer dúvida quanto à configuração do tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Contudo, não prospera o tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006.

De fato, não há provas de que o acusado se uniu a terceiro de maneira estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo sequer elementos para se concluir que a situação se trata de concurso de agentes. Mesmo que houvesse o concurso de agentes, a mera circunstância de duas pessoas praticarem juntas o tráfico de drogas não configura a associação, uma vez que o núcleo do tipo é associarem-se, que denota, por sua semântica, os elementos da estabilidade e permanência, imprescindíveis à tipicidade formal. Portanto, apenas o ajuste entre dois ou mais indivíduos que se estabiliza é que permite a incidência do art. 35, ainda que as tratativas duradoras sejam para a prática de um único crime de tráfico de drogas; motivo pelo qual a lei vale-se da expressão "reiteradamente ou não".

Nesta direção, e.g, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33

e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/06 (REsp. 1.113.728/SC, Min. Rel. Felix Fischer, 5ª T., j. 29.09.2009) (destaquei).

Destarte, impõe-se o desacolhimento da pretensão, nesse particular.

Dessa forma, considerando-se que o acusado incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado ostenta maus antecedentes, pois foi condenado pelos crimes de furto qualificado (processos 0001154-97.2009.8.26.0047 e 0018958-44.2010.8.26.0047, ambos da 1ª Vara Criminal local - fls. 40/41, 46/47), o que autoriza o aumento da pena-base em 1/6, chegando-se à pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o sentenciado é triplamente reincidente (processos 0003277-29.2013.8.26.0047, 0011585-88.2012.8.26.0047 e 0015092-96.2008.8.26.0047, todos desta Vara - fls. 42, 44/45 e 45/46). Assim, uma das reincidências é compensada pela atenuante da confissão, enquanto as outras duas autorizam a majoração da pena em 1/5. Por outro lado, a despeito da respeitável posição ministerial, considero que não é qualquer calamidade que configura a agravante prevista no art. 61, inc. II, "j", do CP. Isso porque a razão da maior reprovação está no aproveitamento, pelo agente, da situação de maior vulnerabilidade da vítima ocasionada pela calamidade, a exemplo daquelas previstas na disposição legal (incêndio, naufrágio ou inundação). No caso em tela, além do crime pelo qual o sentenciado foi condenado não ter vítimas determinadas, a calamidade da pandemia alcança a todos, não criando uma situação peculiar de vulnerabilidade a ensejar a maior reprovação, nos termos da agravante em questão. Desse modo, fixo a pena intermediária em 7 anos de reclusão, além de 699 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento, sendo, por outro lado, incabível o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista tratar-se de sentenciado que ostenta maus antecedentes e tripla reincidência.

Por fim, presente a causa do art. 46, da Lei 11.343/06, haja vista que, conforme conclusão apresentada no incidente toxicológico, ao tempo da ação o sentenciado tinha parcialmente reduzida sua capacidade de determinação (fl. 304/305), razão pela reduzo a pena em 1/2, tornando definitiva a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 349 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para (I) CONDENAR o réu RENATO CANTON TAVARES, ao cumprimento de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 349 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; (II) ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Regime inicial de cumprimento de pena: Como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c.c § 3º do mesmo artigo.

Diante disso, considerando-se que as circunstâncias pessoais do sentenciado (maus antecedentes e reincidente), o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Substituição por pena restritiva de direitos: Incabível. Não mais subsiste a vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, que suspendeu a execução de tal disposição legal.

Logo, a verificação do cabimento ou não da substituição, deverá realizar-se segundo as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se as diretrizes contidas nos artigos art. 44 e seguintes do do Código Penal.

No caso em tela, considerando-se que a pena fixada ao sentenciado é superior a 4 anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Suspensão condicional da pena: incabível também em razão da quantidade de pena aplicada.

Prisão preventiva: ausentes os motivos que autorizam a custódia cautelar.

Acerca dos celulares apreendidos, já houve deliberação (fls. 407).

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Por fim, dispense o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. Arbitre os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio.

Expeça-se certidão.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 1º de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA